

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DE LOURDES PINHO
MEDAUAR**

**RELATORA — PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DA BAHIA**

Apelação Cível n.º: 8046551-44.2024.8.05.0001 (origem: 7ª Vara Cível e Comercial da
Comarca de Salvador/BA)

Tutela Antecipada Antecedente n.º: 8022691-46.2026.8.05.0000

Ação: Declaratória de Nulidade de Reajuste c/c Repetição de Indébito

Apelante: WAGNER MOREIRA CAMPOS

Apelada: CASSI — CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL

**COMUNICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA RECURSAL E DE FATO
NOVO (ART. 493 DO CPC)**

WAGNER MOREIRA CAMPOS, já qualificado nos autos da apelação em epígrafe, por sua advogada infra-assinada, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, **comunicar o descumprimento da tutela recursal** concedida por esta Relatoria e **noticiar fato novo** superveniente, consistente no comunicado emitido pela própria Apelada em 23/09/2026, requerendo as providências a seguir.

I – DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA

Por decisão proferida nos autos da Tutela Antecipada Antecedente n.º 8022691-46.2026.8.05.0000, em abril de 2026, Vossa Excelência concedeu efeito suspensivo ativo à apelação, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC, determinando que a Apelada (i) se absteresse de aplicar os reajustes por sinistralidade e financeiro sobre a apólice do Apelante, sem a devida comprovação, e (ii) emitisse as mensalidades vincendas com base no valor apurado pelo índice FIPE Saúde, de **R\$ 790,60** (setecentos e noventa reais e sessenta centavos), no prazo de 10 (dez) dias, **sob multa diária de R\$ 1.000,00** (mil reais).

A decisão foi publicada em 13/04/2026, e o prazo para cumprimento expirou em 27/04/2026. A multa passou a incidir, portanto, a partir de 28/04/2026.

II – DO DESCUMPRIMENTO

Escoado o prazo, a Apelada não emitiu as mensalidades no valor determinado. Ao contrário, manteve a cobrança em patamar superior ao fixado por esta Relatoria e ainda promoveu novo aumento no curso do descumprimento:

- a) em 03/08/2026, o Apelante pagou **R\$ 984,04**, valor **R\$ 193,44 superior** ao determinado (Doc. 1);

b) em 03/09/2026, sem comunicação prévia ao beneficiário, a Apelada efetivou novo reajuste unilateral de 4,086%, elevando a mensalidade de R\$ 984,04 para **R\$ 1.024,25, valor R\$ 233,65 superior** ao fixado judicialmente (Doc. 2).

Paralelamente, o descumprimento foi noticiado ao Juízo de origem.

III – DO FATO NOVO: O COMUNICADO DA PRÓPRIA APELADA (23/09/2026)

Em 24/09/2026, o Apelante recebeu, por e-mail, comunicado da CASSI — Unidade Bahia, datado de 23/09/2026 (Docs. 3 e 4), no qual a Apelada, referindo-se à presente ação judicial, “comunica cumprimento de decisão judicial” que determina a emissão dos boletos das mensalidades vincendas com base no valor apurado pelo FIPE Saúde, de R\$ 790,60, informa que a mensalidade com vencimento em **03/10/2026** corresponde a esse valor, que os futuros reajustes observarão os índices FIPE Saúde e recomenda desconsiderar boletos com valores divergentes.

O comunicado, embora relevante, reforça o descumprimento em vez de afastá-lo, por quatro razões:

Primeira, constitui **reconhecimento expresso, pela própria Apelada, de que a ordem judicial existe e é exigível, cujo cumprimento só agora foi anunciado**, decorridos 149 (cento e quarenta e nove) dias do início da incidência da multa (28/04/2026 a 23/09/2026).

Segunda, o cumprimento é **tardio e parcial**: alcança somente as mensalidades vincendas a partir de 03/10/2026, sem tratar da restituição ou compensação das diferenças cobradas a maior desde o termo do prazo, incluindo o acréscimo de setembro/2026.

Terceira, o comunicado é **silente quanto à multa diária** já incidente, cujo termo final somente ocorrerá com a comprovação do efetivo cumprimento, isto é, com a emissão e a cobrança do boleto de outubro/2026 no valor de R\$ 790,60.

Quarta, a Apelada não apresentou qualquer justa causa para o descumprimento durante o período, nem noticiou fato impeditivo à observância da ordem.

IV – DA MULTA DIÁRIA

A multa de R\$ 1.000,00 por dia foi fixada nos termos do art. 537 do CPC e visa a assegurar a efetividade da tutela concedida. O cumprimento tardio da obrigação não apaga a multa já incidida durante a mora, que decorre do próprio inadimplemento da ordem no prazo assinado. Até 23/09/2026, data do comunicado da Apelada, decorreram **149 dias de descumprimento, o que corresponde a, no mínimo, R\$ 149.000,00** (cento e quarenta e nove mil reais), sem prejuízo do período subsequente até a comprovação do efetivo cumprimento. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório (art. 537, § 3º, do CPC).

Registra-se, ainda, que o descumprimento reiterado de decisão judicial, de natureza provisória, configura, em tese, violação ao dever previsto no art. 77, inciso IV, do CPC, sujeitando o responsável às sanções do § 2º do mesmo dispositivo.

V – DOS REQUERIMENTOS

Ante o exposto, requer o Apelante:

1. a juntada dos documentos anexos e a **ciência a Vossa Excelência do descumprimento** da tutela recursal no período de 28/04/2026 a 23/09/2026, bem como do comunicado emitido pela Apelada em 23/09/2026, recebido em 24/09/2026, como fato novo (art. 493 do CPC);
2. a intimação da CASSI para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, **comprove nos autos o cumprimento integral da decisão**, mediante a juntada do boleto e do comprovante de cobrança do valor de R\$ 790,60 relativo a outubro/2026, e **compense ou restitua as diferenças** cobradas a maior desde 28/04/2026, inclusive o acréscimo de setembro/2026;
3. seja **confirmada a incidência da multa diária de R\$ 1.000,00 desde 28/04/2026** até a data da comprovação do efetivo cumprimento, correspondendo, ao menos, a R\$ 149.000,00 até 23/09/2026, ficando reservada ao Apelante a execução do crédito respectivo;
4. seja determinado que a Apelada se abstenha de aplicar qualquer novo reajuste à mensalidade do Apelante que não observe a decisão, sob pena de majoração da multa;
5. seja comunicado o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, para as providências de cumprimento e de execução da multa;
6. se assim entender Vossa Excelência, a apreciação da incidência do art. 77, inciso IV e § 2º, do CPC.

Documentos anexos: Doc. 1 – comprovante de pagamento CASSI, R\$ 984,04 (03/08/2026); Doc. 2 – lançamento CASSI, R\$ 1.024,25 (03/09/2026); Doc. 3 – comunicado da CASSI — Unidade Bahia, de 23/09/2026; Doc. 4 – e-mail de 24/09/2026 encaminhando o comunicado.

Pede deferimento.

Salvador/BA, 30 de setembro de 2026.

SIMONE MURTA MARTINS
OAB/BA 48.851